



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 42 Investigación penal Subcapítulo 42.2 Operaciones	Página 1 de 2
		Fecha de Creación 25/julio/2019
		Fecha de Revisión 25/julio/2019
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 42.2.1 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

42.2.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

En el desarrollo de la investigación preliminar de un hecho probablemente constitutivo de delito, la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

Para ello, se tomarán precauciones valorando el nivel de riesgo e informando vía frecuencia de radio la novedad y el tipo de intervención a realizar y, en los casos que se considere necesario, se solicitará apoyo de unidades (patrullas, asistencia médica, etcétera).

Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, el personal adscrito a la Subsecretaría de Policía Estatal aplicará la cadena de custodia, teniendo en cuenta factores como:

- Identidad, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; igualmente, se registrará el nombre y la identificación y ubicación de testigos y de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo.

Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan, ya que más adelante pueden constituirse como material probatorio.

Se realizará un recorrido perimetral, el cual permitirá establecer el límite de acordonamiento adecuado para preservar el área. Se procederá a trazar la ruta de acceso y será indispensable contar con un control y registro de personas que ingresen al lugar.

Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación.

Quien desempeñe la función de Primer Respondiente se encargará también de preservar la escena para garantizar que las pruebas no se pierdan ni se contaminen.

El objeto de la investigación preliminar es recabar los datos suficientes para determinar si un delito se ha cometido y cuál ha sido la naturaleza del mismo, quienes lo han cometido y realizar su detención, de ser posible, así como identificar testigos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos. Para ello es importante registrar con precisión e integridad toda la información en los formularios correspondientes.

Lo que respecta a entrevistas con el detenido, testigos y demás partes que intervengan será resuelto por el Ministerio Público.

Aquellas entrevistas que por necesidades del servicio sean realizadas en el lugar de intervención se documentarán y registrarán en el Informe Policial Homologado.

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Dávalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM